

1500953-64.2021.8.26.0288
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR
Comarca: Ituverava
Foro: Foro de Ituverava
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
ANDERSON MAIO BENOTTI e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Anderson Maio Benotti, qualificado às fls. 27, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal c.c. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ituverava
Foro de Ituverava
2ª Vara
Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500953-64.2021.8.26.0288 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500953-64.2021.8.26.0288
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
ANDERSON MAIO BENOTTI e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Anderson Maio Benotti, qualificado às fls. 27, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal c.c. artigo 61, inc.

II, alíneas “e” e “h”, por três vezes, em concurso material (CP, art. 69), pois, segundo consta na denúncia, em data incerta, mas no mês de junho de 2021, na Rua Professor Antônio R. Pereira, n. 442, nesta cidade e comarca de Ituverava, subtraiu para si, um aparelho de televisão, marca AOC, 50” polegadas, avaliada em R\$ 2.290,00 (fls. 38), pertencente à sua genitora Teresa Maio.

Consta também que, no dia 4 de dezembro de 2021, à noite, na Rua Professor Antônio R. Pereira, n. 442, nesta cidade e comarca de Ituverava, o réu subtraiu para si, um forno micro-ondas, marca Panasonic, avaliado em R\$ 819,00 (fls. 37), pertencente à sua genitora Teresa Maio.

Consta, ainda, que no dia 6 de dezembro de 2021, a tarde, na Rua Professor Antônio R. Pereira, n. 442, nesta cidade e comarca de Ituverava, o denunciado subtraiu para si, um liquidificador, marca Arno, e uma cafeteira, marca Philco (não avaliados), pertencentes à sua genitora Teresa Maio.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 82/83).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 97/98).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou as alegações finais orais e requereu a procedência da pretensão punitiva (cf. fls. 168 e mídia digital).

A defesa técnica, por seu turno, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, com base no art. 65, III, alínea d, do Código Penal e, ao fim e ao cabo, pela fixação da pena no mínimo legal, seguida da sua substituição pelas restritivas de direitos (fls. 169/173).

É o sintético relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5 e 7/10), pelo auto de avaliação indireta juntado às fls. 37/38, bem como pelos demais elementos de prova carreados ao feito.

Referentemente à autoria, é bem de ver que o acusado não hesitou em confessá-la nas fases policial e do contraditório penal, sendo certo que a sobredita confissão restou corroborada pelos demais elementos de convicção corporificados nos autos, notadamente pelas declarações prestadas pela própria genitora do increpado.

Saliente-se que a simples alegação de que quando do cometimento dos crimes o réu estava sob efeito de drogas ou em avançado estado de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade, nem mesmo favorece a redução da pena, nos termos do art. 28, II, § 1º, do CPB.

Passo à dosimetria da pena.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registro de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação das penas-bases que mantenho no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, acuso a circunstância atenuante da confissão e as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do CP. No ponto, as duas primeiras circunstâncias serão compensadas, impondo-se a exasperação das reprimendas em 1/6 (um sexto) no tocante à segunda circunstância agravante, computando-as 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Finalmente, não há como negar a relação de continuidade delitiva, eis que presentes os elementos constitutivos do indigitado concurso, quais sejam, a prática dos delitos com idêntico modus operandi, a teor do artigo 71, do CP, pelo que elevo uma das penas (pois idênticas) em 1/5, totalizando-a em 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Atento à condição econômica do sentenciado, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

À vista do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Anderson Maio Benotti, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal c.c. artigo 61, incis II, alíneas “e” e

"h" do Código Penal, às penas de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.

Estão presentes os requisitos do art. 44, do CP, pelo que substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistindo uma delas na prestação de serviços à comunidade, com posterior individualização na fase de execução, e, a outra, na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a ser depositada em conta judicial aberta para tal finalidade, no prazo de 30 dias, cujo valor será destinado às entidades regularmente cadastradas perante este juízo, considerando o caráter preventivo desta pena apta a inibir a prática de nova conduta delituosa pelo sentenciado, ao qual será facultado, à época da execução, requerer o seu parcelamento, por analogia ao art. 50 do CP.

Faculto eventual apelo em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ituverava, 02 de dezembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito